

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3890/2537

นาย สุรัชย์ เหมธนपाल
บริษัท เอส.เอส.เอส . พัฒนา จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 165 (1), มาตรา 193/34 (1)

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้คำนิยามความหมายของคำว่า "อุตสาหกรรม" ไว้ว่า การทำสิ่งของเพื่อให้เกิดผลประโยชน์เป็นกำไร ดังนี้ เมื่อกล่องกระดาษที่โจทก์ทำขึ้นนั้น จำเลยนำมาใช้สำหรับบรรจุเครื่องไฟฟ้าที่ผลิตเสร็จแล้ว กล่องกระดาษเช่นนี้โดยลำพังคงเป็นเพียงอุปกรณ์ใช้ประจำอยู่กับสินค้าที่ผลิตเท่านั้นหาได้เป็นสินค้าที่จำเลยจำหน่ายได้ผลประโยชน์เป็นกำไรไม่เท่ากับการประดิษฐ์กล่องกระดาษนั้นมิได้อยู่ในความหมายที่ว่า เป็นการที่ได้ทำเพื่ออุตสาหกรรมของฝ่ายลูกหนี้เองซึ่งมีอายุความ 5 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165 วรรคท้ายสิทธิเรียกร้องหนี้สินรายนี้ของโจทก์จึงมีอายุความ 2 ปีโจทก์ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว คดีจึงขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับทำกล่องกระดาษตามสั่งจำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นนักอุตสาหกรรมประกอบอุตสาหกรรมและทำธุรกิจประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย จำเลยที่ 2 ตกลงให้โจทก์จัดทำ

กล่องกระดาดขนาดต่าง ๆ เพื่อบรรจุสินค้าเครื่องไฟฟ้าที่จำเลยทั้งสองผลิตขึ้น ต่อมา จำเลยทั้งสองอ้างชำระค่ากล่องกระดาด ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระ เงิน 352,536.80 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่เดือนมิถุนายน 2529 จนถึงวันฟ้อง เป็นเวลา 2 ปีเป็นเงิน 52,880 บาทรวมเป็นเงิน 406,565.80 บาท และดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันจากจำนวนเงิน 352,536.80 บาทนับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การว่า เห็นตามฟ้องเป็นหนี้ส่วนตัวของจำเลยที่ 2 ไม่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าของจำเลยที่ 1 ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ เนื่องจากมูลหนี้ที่โจทก์ฟ้องเกิดจากสัญญาจ้างทำของ ซึ่งมีอายุความ 2 ปี ฟ้องโจทก์ เป็นฟ้องที่เคลือบคลุม เพราะโจทก์อ้างสำเนาเช็คสำเนาใบวางบิล และใบส่งของ ชั่วคราวเป็นส่วนหนึ่งของคำฟ้องจึงเป็นการไม่แน่นอนว่าฟ้องของโจทก์เกิดจากมูล หนี้ส่วนใดกันแน่ ทำให้จำเลยทั้งสองหลงข้อต่อสู้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 406,565.80 บาท แก่ โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากจำนวนเงิน 352,536.80 บาท นับแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2531 ซึ่งเป็นวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าขาดอายุ ความหรือไม่ เห็นว่า ขณะโจทก์กับจำเลยทั้งสองพิพาทกันนั้น ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 165(1)บัญญัติว่า สิทธิเรียกร้องของบุคคลผู้เป็นพ่อค้า ผู้

ประกอบหัตถกรรมผู้เป็นช่างฝีมือ เรียกเอาค่าที่ได้ส่งมอบของทำของมีกำหนดอายุ
ความ 2 ปี เว้นแต่เป็นการที่ได้ทำเพื่ออุตสาหกรรมของฝ่ายลูกหนี้เองจึงจะมีอายุ
ความ 5 ปี ตามวรรคท้าย แต่คำว่า"อุตสาหกรรม" ตามบทบัญญัติดังกล่าวตอนท้ายนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 ให้คำนิยามไว้ว่า การทำสิ่งของเพื่อให้
เกิดผลประโยชน์เป็นกำไร เมื่อกล่องกระดาษที่โจทก์ทำขึ้นนั้นจำเลยทั้งสองนำมาใช้
สำหรับบรรจุเครื่องไฟฟ้าที่ผลิตสำเร็จแล้ว กล่องกระดาษโดยลำพังคงเป็นเพียง
อุปกรณ์ที่ใช้ประจำอยู่กับสินค้าที่ผลิตเท่านั้น หาได้เป็นสินค้าที่จำเลยทั้งสองจำหน่าย
ได้ผลประโยชน์เป็นกำไรไม่เท่ากับการประดิษฐ์กล่องกระดาษนั้นมิได้อยู่ในความ
หมายที่ว่าเป็นการที่ได้ทำเพื่ออุตสาหกรรมของฝ่ายลูกหนี้ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 165 วรรคท้ายสิทธิเรียกร้องหนี้สินรายนี้ของโจทก์คงมีอายุ
ความ 2 ปี เท่านั้นโจทก์ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว คดีจึงขาดอายุความ

พิพากษายืน

(โกษา ปิยสิรानนท์-บุญศรี กอบบุญ-สละ เทศร่ำพรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ